EDU MIN

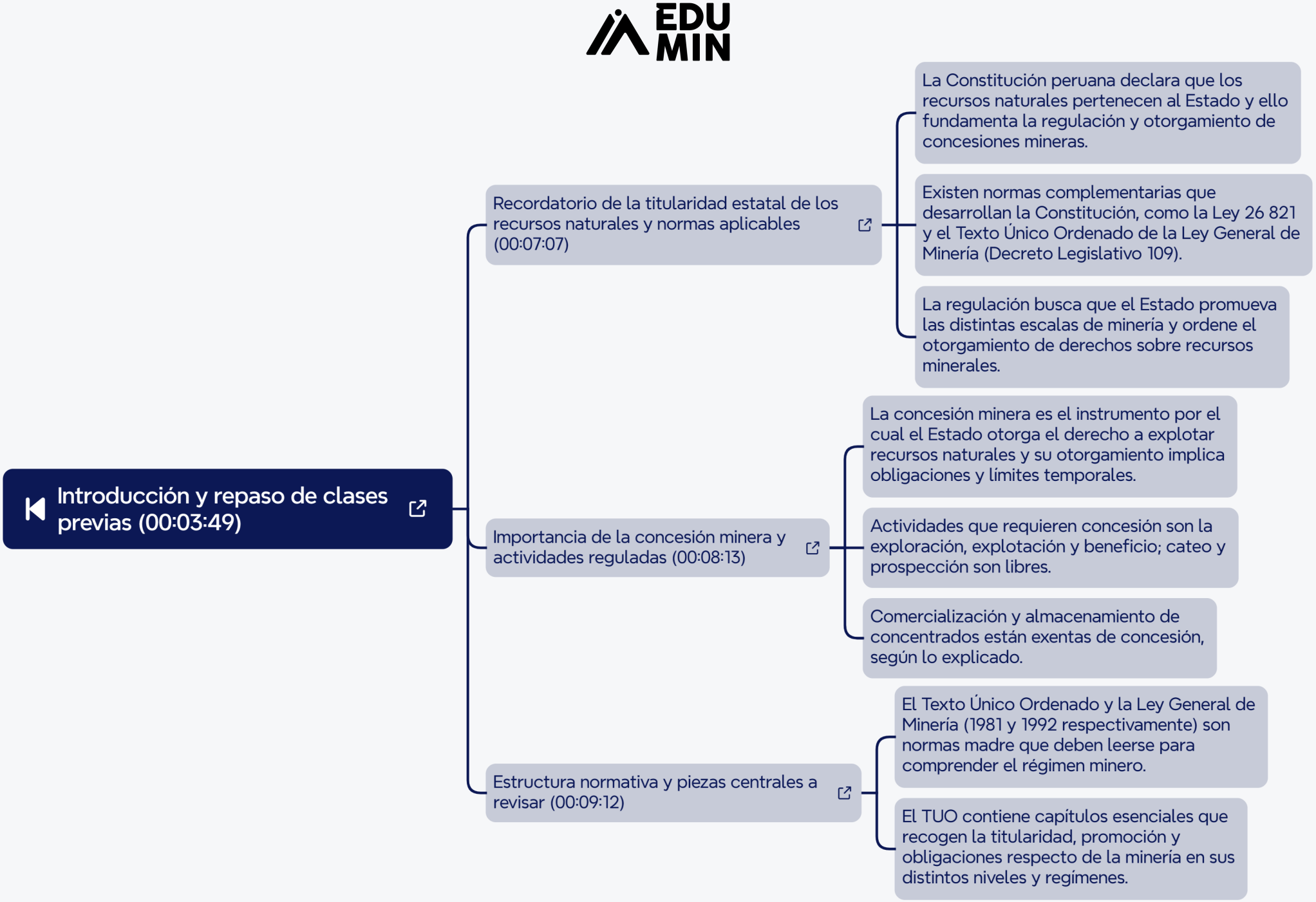
CLASE 14: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA: MARCO LEGAL Y ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO - 2DA PARTE

- Introducción y repaso de clases previas (00:03:49)
- Sujetos de la actividad minera y definición de empresa minera (00:14:44)
- Clasificación de la minería por tamaño y competencias administrativas (00:33:08)
- Extinción y destino de las concesiones mineras: causas, procedimientos y efectos (00:37:12)
- Procedimientos administrativos, recursos y consecuencias prácticas del régimen minero (00:53:13)
- Cierre, recomendaciones de estudio y organización de la clase (00:56:11)
- Introducción y continuación de la clase sobre derechos mineros (01:03:50)
- Publicación, libre denunciabilidad y actividades mineras libres (01:08:18)
- Restricciones territoriales, comercialización y responsabilidad por compra (01:14:43)
- Almacenamiento de concentrados, fiscalización y responsabilidad empresarial (01:20:26)
- Tipos de concesiones mineras: concesión, exclusiva e irrevocabilidad (01:23:33)
- Estructura normativa, tareas académicas y cierre de la sesión formativa (02:10:13)
- Participación del Estado, autoridades y organizaciones en procesos de consulta (02:07:03)
- Obstáculos, sabotajes y demandas económicas excesivas de comunidades (02:05:03)
- Beneficios, compensaciones y estrategias para acercar a las comunidades (02:02:28)
- Importancia del diálogo y la consulta con comunidades campesinas (02:00:02)
- Procedimiento minero, consulta previa y cierre de la clase (01:59:10)
- Servidumbres, terreno franco y derechos sobre aguas y sustancias (01:56:34)
- Conceptos de yacimiento, minería metálica y no metálica, y residuos mineros (01:51:31)
- Concesión de beneficio y labor general: procesos, autorizaciones y uso del agua (01:40:12)
- Actividades que requieren concesión: exploración, explotación y riesgos ambientales (01:31:45)

EDU MIN

CLASE 14: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA: MARCO LEGAL Y ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO - 2DA PARTE

- Introducción y repaso de clases previas (00:03:49) (11)
- Sujetos de la actividad minera y definición de empresa minera (00:14:44) (16)
- Clasificación de la minería por tamaño y competencias administrativas (00:33:08) (12)
- Extinción y destino de las concesiones mineras: causas, procedimientos y efectos (00:37:12) (16)
- Procedimientos administrativos, recursos y consecuencias prácticas del régimen minero (00:53:13) (16)
- Cierre, recomendaciones de estudio y organización de la clase (00:56:11) (8)
- Introducción y continuación de la clase sobre derechos mineros (01:03:50) (12)
- Publicación, libre denunciabilidad y actividades mineras libres (01:08:18) (12)
- Restricciones territoriales, comercialización y responsabilidad por compra (01:14:43) (12)
- Almacenamiento de concentrados, fiscalización y responsabilidad empresarial (01:20:26) (12)
- Tipos de concesiones mineras: concesión, exclusiva e irrevocabilidad (01:23:33) (12)
- Actividades que requieren concesión: exploración, explotación y riesgos ambientales (01:31:45) (12)


Introducción y repaso de clases previas (00:03:49)
Recordatorio de la titularidad estatal de los recursos naturales y normas aplicables (00:07:07)
La Constitución peruana declara que los recursos naturales pertenecen al Estado y ello fundamenta la regulación y otorgamiento de concesiones mineras.
Existen normas complementarias que desarrollan la Constitución, como la Ley 26 821 y el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (Decreto Legislativo 109).
La regulación busca que el Estado promueva las distintas escalas de minería y ordene el otorgamiento de derechos sobre recursos minerales.
Importancia de la concesión minera y actividades reguladas (00:08:13)
La concesión minera es el instrumento por el cual el Estado otorga el derecho a explotar recursos naturales y su otorgamiento implica obligaciones y límites temporales.
Actividades que requieren concesión son la exploración, explotación y beneficio; cateo y prospección son libres.
Comercialización y almacenamiento de concentrados están exentas de concesión, según lo explicado.
Estructura normativa y piezas centrales a revisar (00:09:12)
El Texto Único Ordenado y la Ley General de Minería (1981 y 1992 respectivamente) son normas madre que deben leerse para comprender el régimen minero.
El TUO contiene capítulos esenciales que recogen la titularidad, promoción y obligaciones respecto de la minería en sus distintos niveles y regímenes.

EDU MIN

Sujetos de la actividad minera y definición de empresa minera (00:14:44)

- Definición de empresa minera como persona natural o jurídica y requisitos de identificación (00:15:44)
  - Empresa minera es cualquier persona natural identificada con DNI o persona jurídica inscrita en SUNAT con RUC que realice actividades mineras.
  - La persona jurídica es una ficción legal que permite la actividad económica colectiva y nace con la inscripción en SUNAT y obtención del RUC.
  - Tanto personas naturales como jurídicas pueden ejercer actividades mineras, aunque la capacidad económica y técnica determina su viabilidad.
- Actividades que integran la actividad minera desde el cateo hasta la comercialización (00:18:29)
  - La actividad minera abarca cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio, labores generales, transporte, comercialización y almacenamiento de mineral.
  - Cada actividad tiene tratamiento normativo y efectos distintos sobre obligaciones ambientales, tributarias y laborales.
  - La identificación precisa de la actividad es relevante para aplicar regímenes diferenciales y obligaciones específicas.
- Diferencia entre empresa minera, contratista y actividades conexas (00:20:03)
  - Empresa contratista minera: persona jurídica que, por contrato, ejecuta obras o presta servicios a titulares mineros en exploración, desarrollo, explotación y beneficio, con calificación emitida por la DIEMIN.
  - Empresa de actividades conexas: persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias por encargo del titular, ejemplo de intermediación o servicios especializados.
  - La distinción es clave para efectos tributarios, laborales y de seguridad social, y para determinar la inclusión en regímenes especiales de actividad minera.
- Relevancia práctica de la distinción por derechos laborales y enfermedades profesionales (00:21:51)
  - Trabajadores mineros están sujetos a regímenes laborales que reconocen mayor desgaste físico y enfermedades ocupacionales, con beneficios como jubilación anticipada.
  - Neumoconiosis o silicosis son enfermedades profesionales asociadas al trabajo en minas y habilitan derechos como renta vitalicia si se demuestra exposición en actividad minera.
  - La Corte Suprema ha reconocido que el hecho de trabajar en una mina, incluso en labores de oficina dentro de la concesión, puede generar derecho a prestaciones por enfermedad ocupacional.

EDU MIN

Clasificación de la minería por tamaño y competencias administrativas (00:33:08)

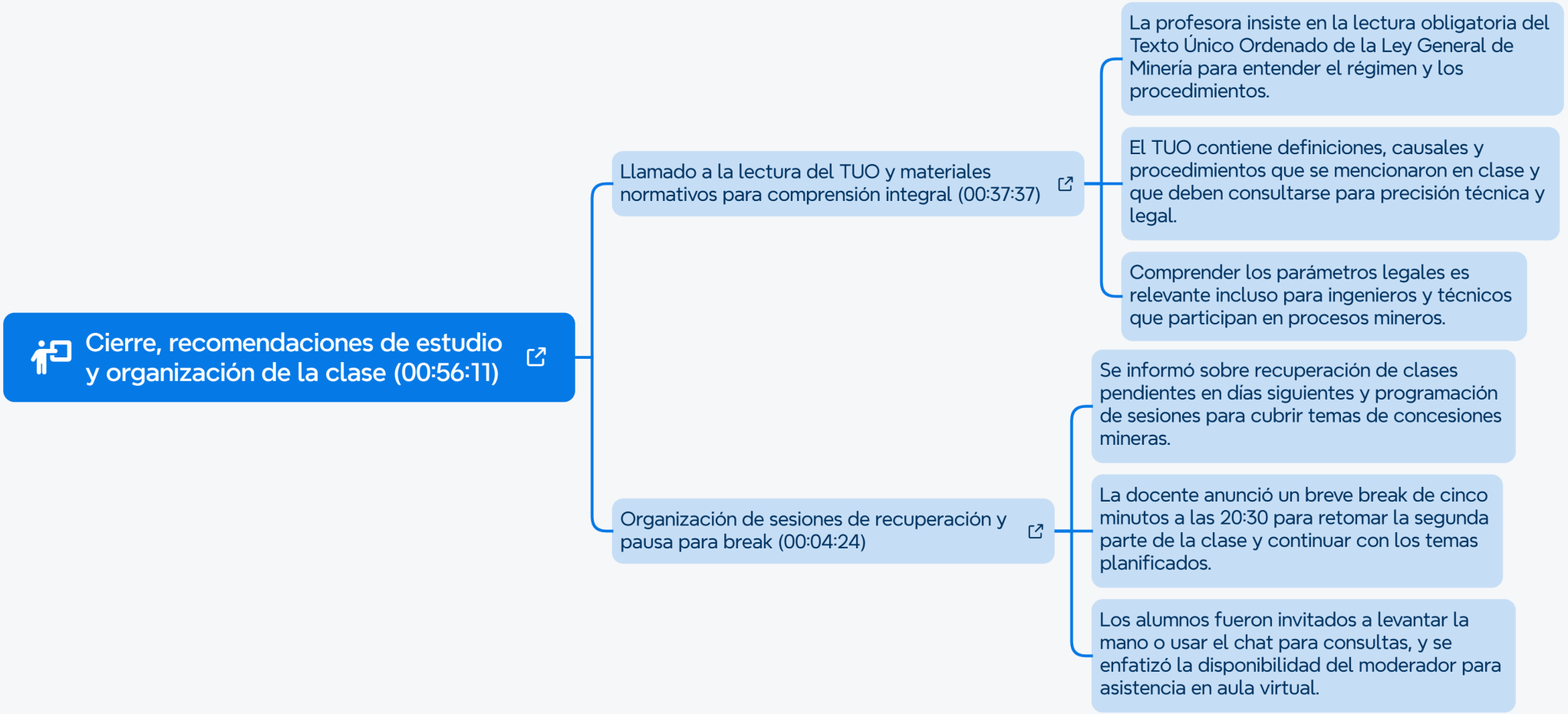
- Distinción entre minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería con criterios cuantitativos (00:33:52)
  - Minería artesanal: hasta 1,000 hectáreas, capacidad productiva hasta 25 toneladas diarias en metálicos y hasta 100 toneladas diarias en no metálicos, uso de tecnología artesanal.
  - Pequeña minería: hasta 2,000 hectáreas y producción hasta 350 toneladas diarias, regimen específico que protege capacidad productiva reducida.
  - Mediana y gran minería: extensiones superiores a 2,000 hectáreas y producción mayor, sujetos a régimen general con obligaciones tributarias y laborales más exigentes.
- Autoridades competentes para otorgamiento de títulos según la actividad minera solicitada (00:36:14)
  - Exploración y explotación: trámite ante INGEMMET (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico) u órganos regionales competentes.
  - Beneficio, labor general y transporte: la Dirección General de Minería o el Gobierno Regional (GORE) según el caso para otorgamiento del título de concesión.
  - Conocer la competencia administrativa es imprescindible para presentar petitorios ante la entidad correcta y evitar anulaciones o cancelaciones.
- Requisitos y complejidad del trámite de concesión (00:56:40)
  - El expediente de concesión requiere numerosos documentos, estudios ambientales y técnicos, implicando plazos que pueden prolongarse varios años.
  - La tramitación exige atención a requisitos de posibilidad y de forma; errores o ausencias pueden provocar inadmisibilidad, cancelación o rechazo.
  - La demora se explica por la complejidad técnica y la rigurosidad del análisis que hacen las autoridades para proteger recursos y orden público.

Extinción y destino de las concesiones mineras: causas, procedimientos y efectos (00:37:12)

- Causales de extinción de concesiones según el TUO y efectos administrativos (00:38:12)
  - Las concesiones se extinguen por caducidad, abandono, nulidad, renuncia y cancelación; cada causal con procedimientos y consecuencias específicas.
  - La extinción implica normalmente la publicación del área como de libre denunciabilidad, permitiendo que terceros presenten nuevos petitorios.
  - Los artículos 58 al 70 del TUO contienen las reglas sobre las causales de extinción y sus efectos administrativos.
- Caducidad por no pago del derecho de vigencia y por falta de producción mínima (00:38:34)
  - La caducidad se produce si el titular no paga oportunamente el derecho de vigencia durante dos años consecutivos, con pago anual entre enero y junio.
  - El derecho de vigencia se paga aun si no hay producción y varía según escala (artesanal, pequeña, mediana, grande); su impago por dos años consecutivos provoca la caducidad.
  - Si no se acredita la producción mínima requerida en plazos (hasta un máximo de 30 años de pago sin producción), también puede declararse la caducidad.
- Inadmisibilidad, cancelación y rechazo de petitorios y posibilidad de subsanación (00:42:16)
  - Inadmisible: acto que no admite el petitorio por falta de información correcta, como coordenadas erróneas; permite subsanación y corrección del trámite.
  - Cancelación: la autoridad concluye que el área no está disponible o está superpuesta a otra concesión, provocando retirada del petitorio del catastro.
  - Rechazo: falta de requisitos imposibles de subsanar lleva al rechazo; el área se publica para libre denunciabilidad y terceros pueden reclamarla.
- Nulidad, abandono y renuncia total como causas de extinción y publicación del área (00:46:53)
  - Nulidad: el petitorio es nulo cuando el solicitante está inhabilitado para peticionar; el área queda publicada para libre denunciabilidad.
  - Abandono: inacción del peticionario o incumplimiento de obligaciones y órdenes de la autoridad lleva a declarar abandono y liberar el área para otros solicitantes.
  - Renuncia total: el titular puede desistir voluntariamente del petitorio, provocando la publicación del área como disponible para denuncios futuros.

Procedimientos administrativos, recursos y consecuencias prácticas del régimen minero (00:53:13)

- Plazos administrativos, excepciones y posibilidad de judicialización de actos (00:53:49)
  - Determinados plazos, como la caducidad y la resolución administrativa, pueden tener excepciones cuando existan procedimientos administrativos o judiciales iniciados antes del vencimiento.
  - Las resoluciones administrativas pueden ser impugnadas en sede judicial; el Poder Judicial puede ordenar la continuación de trámites si la autoridad administrativa actuó indebidamente.
  - La jerarquía administrativa y la posibilidad de amparo o acciones judiciales otorgan control sobre decisiones de órganos como INGEMMET o Direcciones Regionales.
- Imputación de pagos y regularización de omisiones sobre el derecho de vigencia (00:40:11)
  - La omisión del pago de un año puede regularizarse efectuando el pago y acreditación del año corriente dentro del plazo correspondiente.
  - Los pagos se imputan al año anterior vencido y no pagado; la regularización evita la declaración inmediata de caducidad si se cumple en el plazo legal.
  - Mantener la vigencia administrativa del derecho exige cumplimiento anual y control documental por parte del titular.
- Publicación y libre denunciabilidad como mecanismo de disponibilidad territorial (00:44:51)
  - Cuando un petitorio es declarado inadmisible, cancelado, rechazado, nulo, abandonado o renunciado, el área se publica como de libre denunciabilidad.
  - La publicación atrae a interesados que vigilan catastro y publicaciones para presentar nuevos denuncios sobre áreas liberadas.
  - Este mecanismo convierte la gestión de concesiones en un mercado administrativo en el que la oportunidad temporal y la diligencia son determinantes.
- Consecuencias económicas y técnicas para solicitantes y titulares (00:51:14)
  - Tramitar y mantener una concesión implica costos elevados en estudios ambientales, técnicos y administrativos; renunciar tras iniciar trámite suele ser costoso e ineficiente.
  - La decisión de denunciar o solicitar una concesión debe basarse en certeza técnica sobre la existencia de minerales para evitar pérdidas económicas.
  - La obligación de inversiones, estudios y pagos periódicos condiciona la conducta de inversionistas y la estrategia de explotación de recursos.


Cierre, recomendaciones de estudio y organización de la clase (00:56:11)
Llamado a la lectura del TUO y materiales normativos para comprensión integral (00:37:37)
La profesora insiste en la lectura obligatoria del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería para entender el régimen y los procedimientos.
El TUO contiene definiciones, causales y procedimientos que se mencionaron en clase y que deben consultarse para precisión técnica y legal.
Comprender los parámetros legales es relevante incluso para ingenieros y técnicos que participan en procesos mineros.
Organización de sesiones de recuperación y pausa para break (00:04:24)
Se informó sobre recuperación de clases pendientes en días siguientes y programación de sesiones para cubrir temas de concesiones mineras.
La docente anunció un breve break de cinco minutos a las 20:30 para retomar la segunda parte de la clase y continuar con los temas planificados.
Los alumnos fueron invitados a levantar la mano o usar el chat para consultas, y se enfatizó la disponibilidad del moderador para asistencia en aula virtual.

Introducción y continuación de la clase sobre derechos mineros (01:03:50)

- Reapertura de la sesión y objetivos de la segunda parte (01:03:50)
  - Se reanuda la segunda parte de la clase invitando a la concentración y al disfrute del contenido restante de la sesión.
  - La profesora Andrea retoma la proyección y señala que retomarán el tema sobre el destino de los derechos mineros.
  - Se indica que la explicación continuará con aclaraciones prácticas y normativas sobre denuncias, caducidad y publicación.
- Motivos y consecuencias de la publicación de derechos denunciables (01:04:25)
  - Cuando un derecho minero es declarado caducado, abandonado, nulo o de renuncia, no puede ser peticionado hasta su publicación como denunciable.
  - La publicación no es inmediata: debe esperarse el plazo necesario para que se agoten los medios administrativos y posibles impugnaciones.
  - La finalidad es proteger el debido proceso administrativo y permitir que el titular ejerza los recursos legales antes de la disponibilidad del área.
- Limitaciones temporales y familiares para volver a peticionar (01:07:17)
  - Áreas declaradas caducas, abandonadas, nulas o renunciadas no pueden ser peticionadas por el anterior concesionario ni por parientes hasta segundo grado.
  - La restricción se mantiene por dos años después de la publicación como denunciables, impidiendo la recuperación inmediata por vínculo familiar.
  - Esto evita la elusión de sanciones por simple transferencia entre cercanos y busca promover la transparencia en la reasignación de derechos.

Publicación, libre denunciabilidad y actividades mineras libres (01:08:18)

Publicación de áreas libres de denunciabilidad y periodos oficiales (01:08:18)

- La publicación de áreas libres de denunciabilidad se realiza en el diario oficial El Peruano, según cronograma establecido.
- Las primeras publicaciones ocurren en marzo, junio y septiembre, permitiéndose solicitar las áreas a partir del primer día hábil de mayo, agosto y noviembre respectivamente.
- Para áreas declaradas por caducidad por falta de pago del derecho de vigencia, la publicación se efectúa la última semana del mes siguiente a la resolución de caducidad, con inicio de solicitudes al primer día hábil posterior al vencimiento del mes.

Definición y alcance de la libre denunciabilidad de derechos (01:08:31)

- Libre denunciabilidad significa que el Estado habilita determinadas áreas para ser denunciadas (pedidas) por nuevos interesados sin impedimentos administrativos previos.
- Antes de declararlas efectivamente libres, deben agotarse los recursos administrativos y, eventualmente, los judiciales, lo que puede demorar considerablemente.
- La publicación oficial marca la disponibilidad efectiva para terceros, salvo restricciones específicas por ley o protección de áreas.

Actividades mineras que son libres en todo el territorio nacional (01:11:06)

- Se enumeran cuatro actividades mineras libres que no requieren concesión: cateo, prospección, comercialización y almacenamiento de minerales.
- El cateo permite identificar indicios de mineralización mediante pruebas rudimentarias sin intervenir de manera invasiva en el medio ambiente.
- La prospección consiste en investigaciones con técnicas e instrumentos precisos, toma de muestras y estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos sin explotar ni dañar significativamente el entorno.

Restricciones territoriales, comercialización y responsabilidad por compra (01:14:43)

- Áreas y condiciones donde no es posible actuar libremente (01:14:43)
  - No se pueden realizar cateo y prospección en áreas concedidas a terceros, terrenos cultivados o cercados sin autorización, zonas urbanas o en expansión urbana, áreas arqueológicas, reservas naturales y bienes de uso público.
  - Existen áreas de no admisión de petitorios, por ejemplo zonas fronterizas por seguridad nacional, donde no se admite la adquisición de derechos mineros.
  - La libre actuación queda supeditada a la autorización del titular del predio o a la prohibición expresa por protección ambiental, cultural o de seguridad.
- Comercialización libre y deberes del comprador (01:16:33)
  - La comercialización y almacenamiento de minerales es considerada actividad libre, aunque regulada por procedimientos y requisitos administrativos y ambientales.
  - Los productos minerales comprados a personas autorizadas no son reivindicables; comprar minerales a personas no autorizadas conlleva responsabilidad penal y administrativa.
  - El comprador debe verificar el origen del mineral e identificar el derecho minero del cual proviene o, si es producto metalúrgico, el certificado de planta de beneficio que lo respalde.
- Riesgos legales y ejemplos sobre compra a actores ilegales (01:17:32)
  - Comprar a actores vinculados a minería ilegal o lavado de activos puede involucrar a la empresa compradora en investigaciones penales y sanciones económicas.
  - Se ejemplifica con casos empresariales donde la cadena de suministro comprometida con actividades ilícitas acarreó consecuencias legales y reputacionales.
  - La obligación de diligencia debida obliga a las empresas a verificar antecedentes y permisos de sus proveedores para evitar responsabilidades por ilícitos.

Almacenamiento de concentrados, fiscalización y responsabilidad empresarial (01:20:26)

Regulación del almacenamiento fuera de áreas concesionadas y supervisión (01:20:26)

- El almacenamiento de concentrados en depósitos fuera del área concesionada constituye actividad del sector minero que no requiere concesión pero sí cumplimiento de normas sectoriales y ambientales.
- La supervisión y fiscalización de estos depósitos corresponde a OSINERGMIN, OEFA y otras autoridades ambientales y laborales según el caso.
- Estas instalaciones deben respetar disposiciones de seguridad, higiene y medio ambiente aplicables, incluyendo el manejo de sustancias peligrosas como explosivos.

Responsabilidad administrativa, laboral y de seguridad (01:21:02)

- Además de la fiscalización técnica, pueden intervenir Sunafil (inspección laboral) y otras entidades en casos de trabajadores en almacenes, accidentes o incumplimientos de seguridad.
- Empresas pueden enfrentar sanciones económicas significativas, indemnizaciones y responsabilidades penales por accidentes graves o muerte de trabajadores.
- La regulación estricta busca prevenir externalidades negativas y garantizar condiciones seguras y ambientalmente responsables en el manejo y almacenamiento.

Debate sobre regulación y minería informal (01:22:30)

- Se plantea la preocupación de que excesiva regulación al minero formal pueda incentivar la minería informal, aunque la respuesta normativa prioriza la seguridad y protección ambiental.
- La regulación busca equilibrar la formalización con la obligatoriedad de aplicar normas de higiene, seguridad y controles ambientales en operaciones de gran riesgo.
- El objetivo es evitar catástrofes laborales o ambientales que afecten a comunidades y al medio ambiente, aun cuando pueda generar costos y trámites para operadores formales.

Tipos de concesiones mineras: concesión, exclusiva e irrevocabilidad (01:23:33)

- Concepto, características y efectos de la concesión minera (01:24:31)
  - La concesión minera es un derecho otorgado por el Estado para administrar y explotar los bienes y recursos mineros, con carácter exclusivo e indeterminado.
  - La concesión es irrevocable salvo por causales como caducidad por incumplimiento de obligaciones formales, especialmente el pago del derecho de vigencia.
  - Ser concesionario confiere la propiedad de los minerales extraídos, aunque el suelo y subsuelo siguen perteneciendo al Estado; la concesión se considera un derecho real similar a un inmueble.
- Exclusividad y consecuencias de la superposición de solicitudes (01:26:14)
  - La exclusividad implica que un área concedida no puede ser solicitada por otro, y solicitudes superpuestas se cancelan en favor del concesionario o del solicitante con derecho.
  - La concesión se otorga con coordenadas y un sólido de profundidad indefinido, delimitado por planos verticales que definen largo, ancho y profundidad de la zona concesionada.
  - Las labores ejecutadas por un concesionario previo pasan a la nueva concesión sin costo adicional si la primera caducó, lo que protege las inversiones materiales pero no la negligencia del anterior titular.
- Tipos de concesión: beneficio, labor general, transporte y explotación (01:26:58)
  - Se identifican cuatro tipos principales de concesiones: beneficio, labor general, transporte y explotación, cada una con objeto y requisitos específicos.
  - La concesión de explotación autoriza actividades de extracción y desarrollo minero que implican intervención significativa en el medio ambiente y requieren autorización de la autoridad competente.
  - La concesión de beneficio, labor general y transporte regulan procesos metalúrgicos, servicios auxiliares y sistemas de transporte masivo de minerales respectivamente, con permisos complementarios según uso de recursos como el agua.

Actividades que requieren concesión: exploración, explotación y riesgos ambientales (01:31:45)

- Definición de exploración y su impacto operativo (01:32:56)
  - La exploración busca demostrar dimensiones, posición, características y reservas de los yacimientos mediante trabajos que pueden usar explosivos y maquinaria, con potencial de impacto ambiental.
  - La actividad requiere autorización de la Dirección General de Minería o el gobierno regional y suele estar precedida por cateo y prospección.
  - La autoridad verifica que la actividad no cause daño irreparable y que el concesionario ofrezca medidas de mitigación y remediación ambiental.
- Explotación, desarrollo y preparación como etapas de mayor intervención (01:33:41)
  - La explotación consiste en extraer el mineral identificado, y conlleva desarrollo, preparación y uso intensivo de maquinaria y tecnología que modifica el entorno.
  - Estas etapas exigen permisos, planes de manejo ambiental y obligaciones de cierre de mina, además del cumplimiento de estándares de seguridad laboral y ambiental.
  - La finalidad de las autorizaciones es evitar impactos no mitigados y asegurar responsabilidades económicas y técnicas frente a eventuales daños.
- Ejemplos prácticos de riesgos y fiscalización en transporte y operaciones (01:46:08)
  - La concesión de transporte permite instalar y operar sistemas masivos de traslado de minerales (fajas, tuberías, cablecarriles), sujetos a requisitos de seguridad y mantenimiento.
  - Se ejemplifica con un caso judicial donde la falta de mantenimiento y protocolos de seguridad en una faja transportadora provocó la muerte de un trabajador y una indemnización millonaria.
  - Las decisiones judiciales integran la conducta del trabajador y el deber de la empresa de mantener condiciones seguras; la falta de permisos o mantenimiento aumenta la responsabilidad empresarial.

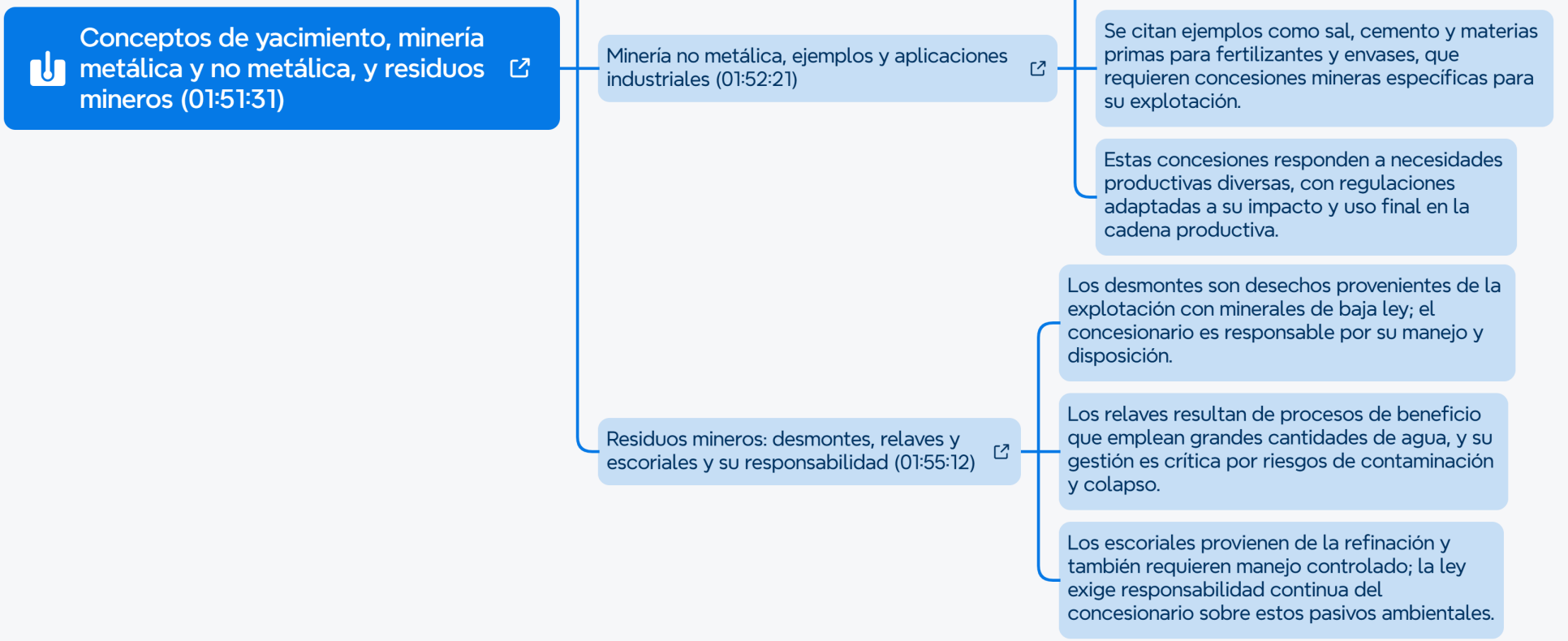
EDU MIN

CLASE 14: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA: MARCO LEGAL Y ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO - 2DA PARTE

- Estructura normativa, tareas académicas y cierre de la sesión formativa (02:10:13)
- Participación del Estado, autoridades y organizaciones en procesos de consulta (02:07:03)
- Obstáculos, sabotajes y demandas económicas excesivas de comunidades (02:05:03)
- Beneficios, compensaciones y estrategias para acercar a las comunidades (02:02:28)
- Concesión de beneficio y labor general: procesos, autorizaciones y uso del agua (01:40:12)
- Conceptos de yacimiento, minería metálica y no metálica, y residuos mineros (01:51:31)
- Servidumbres, terreno franco y derechos sobre aguas y sustancias (01:56:34)
- Procedimiento minero, consulta previa y cierre de la clase (01:59:10)
- Importancia del diálogo y la consulta con comunidades campesinas (02:00:02)

Concesión de beneficio y labor general: procesos, autorizaciones y uso del agua (01:40:12)

- Concesión de beneficio: definición, procesos metalúrgicos y preparación (01:40:12)
  - La concesión de beneficio autoriza concentrar, fundir, purificar o refinar sustancias valiosas mediante procesos físicos, químicos o fisicoquímicos.
  - Comprende preparación mecánica, metalurgia y refinación para agregar valor al mineral extraído antes de su comercialización.
  - Estas actividades son altamente especializadas y requieren instalaciones, controles ambientales y permisos específicos por su complejidad y riesgo.
- Concesión de labor general: servicios auxiliares y permisos complementarios (01:43:34)
  - La concesión de labor general abarca actividades auxiliares a la explotación como ventilación, desagüe y accesos que pueden servir a dos o más concesiones.
  - Requiere autorización de la Dirección General de Minería o del gobierno regional y a menudo permisos adicionales como autorización de la Autoridad Nacional del Agua por uso y vertimiento.
  - La normativa exige pruebas de que el uso de recursos hídricos no afectará a las comunidades y que los efluentes serán tratados conforme a la normativa ambiental.
- Uso del agua y autorización de la Autoridad Nacional del Agua (01:44:35)
  - El uso de aguas para procesos de beneficio o labores auxiliares debe respetar la Ley General de Aguas y obtener las autorizaciones correspondientes.
  - La autoridad revisa que la extracción no comprometa el suministro para comunidades y que el manejo del agua contaminada cumpla con estándares ambientales.
  - El permiso de uso de agua es esencial para operaciones que emplean grandes volúmenes de agua, afectando la viabilidad de la concesión y su licencia ambiental.


Conceptos de yacimiento, minería metálica y no metálica, y residuos mineros (01:51:31)
Definición de yacimiento y clasificación según minerales (01:51:31)
Un yacimiento es un sector de la corteza terrestre explotable económicamente según calidad, cantidad y condiciones que permitan su explotación.
Se distinguen yacimientos metálicos y no metálicos, determinando el tipo de concesión y los productos principales y subproductos a obtener.
En Perú la minería metálica está más desarrollada tecnológicamente y económicamente, con implicancias sociales y económicas relevantes a escala regional y nacional.
Minería no metálica, ejemplos y aplicaciones industriales (01:52:21)
La minería no metálica extrae minerales para usos industriales sin recuperar metales preciosos, aportando materias primas para la construcción, farmacias, cosméticos y energía.
Se citan ejemplos como sal, cemento y materias primas para fertilizantes y envases, que requieren concesiones mineras específicas para su explotación.
Estas concesiones responden a necesidades productivas diversas, con regulaciones adaptadas a su impacto y uso final en la cadena productiva.
Residuos mineros: desmontes, relaves y escoriales y su responsabilidad (01:55:12)
Los desmontes son desechos provenientes de la explotación con minerales de baja ley; el concesionario es responsable por su manejo y disposición.
Los relaves resultan de procesos de beneficio que emplean grandes cantidades de agua, y su gestión es crítica por riesgos de contaminación y colapso.
Los escoriales provienen de la refinación y también requieren manejo controlado; la ley exige responsabilidad continua del concesionario sobre estos pasivos ambientales.

Servidumbres, terreno franco y derechos sobre aguas y sustancias (01:56:34)

- Servidumbres mineras para acceso y labores auxiliares (01:56:34)
  - Si una concesión no tiene acceso por estar rodeada o bloqueada, la ley permite solicitar servidumbres a predios colindantes para ingresar y realizar labores.
  - Las servidumbres pueden incluir derecho de paso, ventilación y desagüe, y su establecimiento exige el pago de indemnización a los propietarios afectados.
  - La norma prevé la posibilidad de construir en concesiones vecinas y de garantizar accesos necesarios siempre que se indemnice por daños o afectaciones en las zonas sirvientes.
- Terreno franco y autorización de labores en subsuelo libre (01:58:02)
  - El terreno franco se define como subsuelo no otorgado en concesión y su explotación requiere autorización del Estado a través de la autoridad minera.
  - La autorización para trabajar terreno franco es un mecanismo para acceder a recursos que no están previamente concesionados, respetando regulación y límites legales.
  - El manejo del terreno franco obliga al solicitante a cumplir con autorización y condiciones administrativas y ambientales establecidas por la autoridad.
- Derechos de uso de aguas y aprovechamiento de sustancias contenidas en aguas (01:58:31)
  - El titular de concesión tiene derecho a utilizar las aguas necesarias para su actividad, siempre que respete la Ley General de Aguas y obtenga las autorizaciones pertinentes.
  - También puede aprovechar las sustancias minerales contenidas en las aguas, pero bajo regulaciones que previenen el abuso de recursos hídricos y la contaminación.
  - La gestión integrada de permisos hídricos y mineros es clave para la viabilidad de proyectos que requieren uso intensivo del recurso agua.

Procedimiento minero, consulta previa y cierre de la clase (01:59:10)

- Resumen del procedimiento minero desde exploración hasta consumo final (01:59:10)
  - Se describe el flujo típico del proceso minero: cateo y prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, comercialización y llegada al consumidor final.
  - Cada etapa implica permisos, autorizaciones y controles ambientales, laborales y de seguridad que garantizan la legalidad y sostenibilidad de la explotación.
  - El esquema destaca la integración de autoridades y requisitos administrativos a lo largo de la cadena productiva minera.
- Introducción a la consulta previa con comunidades y su importancia (01:59:37)
  - La consulta previa a las comunidades es un tema final que, por tiempo, apenas se introduce como básico y esencial para proyectos mineros que afectan poblaciones indígenas o locales.
  - Se menciona el caso de Tía María como ejemplo de proyecto que enfrenta retrasos y conflictos por la falta de acuerdos sociales y procesos de consulta.
  - La consulta previa condiciona la licencia social del proyecto y puede determinar la continuidad o suspensión de actividades mineras según los acuerdos alcanzados.
- Cierre, preguntas y referencias finales de la sesión (01:59:52)
  - La clase concluye con la invitación a revisar materiales descargables y la promesa de continuar el tema de consulta previa en la siguiente sesión si hay tiempo.
  - Se enfatiza la importancia de comprender los aspectos técnicos, administrativos y sociales de la minería para la práctica profesional y la toma de decisiones informadas.
  - Con esto se da por terminada la parte abordada, remarcando la relación entre normativa, responsabilidades y consecuencias prácticas en el sector minero.

Importancia del diálogo y la consulta con comunidades campesinas (02:00:02)

- Definición y objetivo de la consulta como proceso de diálogo e información (02:00:55)
  - La consulta no busca otorgar un veto absoluto de la comunidad sobre el proyecto, sino establecer un proceso de diálogo y entrega de información sobre el proyecto y sus impactos.
  - El propósito es explicar a la comunidad el desarrollo del proyecto, los beneficios proyectados, y las medidas ambientales y sociales que se adoptarán.
  - La consulta sirve para generar confianza, clarificar dudas y establecer acuerdos que faciliten la operación de la empresa en el territorio.
- Consecuencias prácticas si no hay acuerdo comunitario, pese a la norma (02:00:13)
  - Aunque la norma indica que la falta de acuerdo no impide operar, en la práctica la ausencia de consentimiento puede traducirse en bloqueo de operaciones y acciones de sabotaje.
  - Ejemplos concretos incluyen volteo de camiones, bloqueo de transporte, estancamiento del agua necesaria para labores, y daño a infraestructura.
  - La realidad local puede forzar a la empresa a negociar y a trabajar en medidas adicionales para evitar paralizaciones operativas.
- Personas idóneas para el proceso de consulta y su relevancia (02:02:08)
  - Es fundamental elegir interlocutores que tengan llegada y legitimidad ante las comunidades, para que la oferta sea comprendida y aceptada.
  - La identificación de líderes locales o curacas facilita la comunicación y la posibilidad de obtener respaldo comunitario.
  - La cercanía cultural y la confianza entre la persona que representa a la empresa y la comunidad aumentan las posibilidades de éxito en la negociación.

Beneficios, compensaciones y estrategias para acercar a las comunidades (02:02:28)

- Tipos de beneficios ofrecidos por empresas mineras a comunidades (02:02:28)
  - Algunas empresas ofrecen pagos directos a familias; otras priorizan inversiones en infraestructura y servicios sociales en lugar de pagos en efectivo.
  - Beneficios comunes incluyen construcción de escuelas, puestos de salud u hospitales, y generación de empleo local con prioridad para comuneros.
  - También se incluyen medidas de cuidado y apoyo a madres trabajadoras, como servicios de cuidado infantil en las instalaciones de la empresa.
- Ejemplo de buenas prácticas: caso de la mina San Román y su comunicación de beneficios (02:03:06)
  - La empresa difundió un video mostrando acuerdos alcanzados con la comunidad y los réditos obtenidos por ésta tras la consulta previa.
  - Entre los logros se mencionan la instalación de un hospital, una escuela y la generación de empleo para comuneros, mejorando la percepción comunitaria.
  - Un testimonio destacado mencionaba la facilidad de trabajar para las madres y la existencia de una cuna para cuidar a los bebés, como elemento diferencial de aceptación.
- Riesgos cuando el estudio técnico ambiental no aborda adecuadamente recursos críticos como el agua (02:04:21)
  - Proyectos que no protegen de manera clara fuentes hídricas provocan rechazo al poner en riesgo el suministro de agua de comunidades cercanas.
  - Casos donde el estudio técnico ambiental no garantiza la preservación de acuíferos o fuentes de agua han impedido el avance exitoso de los proyectos.
  - La falta de diálogo específico sobre el uso y manejo del agua genera desconfianza y oposición activa que puede frenar obras.

Obstáculos, sabotajes y demandas económicas excesivas de comunidades (02:05:03)

Modalidades de sabotaje y vandalismo por comunidades descontentas (02:05:03)

- Comunidades insatisfechas pueden sabotear la operación rompiendo tuberías de agua u otras infraestructuras críticas para la minería.
- Estas acciones impiden el trabajo normal de la empresa, generando paralizaciones y pérdidas operativas considerables.
- El sabotaje puede presentarse incluso después de iniciado el proyecto si la comunidad considera que los acuerdos no se cumplen o que el impacto es mayor al informado.

Demandas económicas elevadas y su efecto en la negociación (02:06:20)

- En algunos casos las comunidades exigen compensaciones monetarias por familia que resultan inviables para la empresa, generando un punto de conflicto difícil de conciliar.
- La falta de criterios claros sobre montos de compensación provoca desconcierto y temor a una escalada de reclamos futuros.
- Estas demandas exageradas complican la negociación y obligan a la empresa a buscar alternativas no monetarias o a replantear su estrategia de diálogo.

Importancia de interlocutores comunitarios y líderes tradicionales en la solución de conflictos (02:05:03)

- Identificar y conversar con líderes locales o curacas es clave para articular la aceptación comunitaria del proyecto.
- El líder puede influir en la posición de la comunidad y facilitar la implementación de acuerdos firmados.
- La falta de comunicación con los líderes tradicionales aumenta la probabilidad de oposición organizada y acciones colectivas.

Participación del Estado, autoridades y organizaciones en procesos de consulta (02:07:03)

- Rol de entidades estatales y autoridades competentes en la consulta (02:07:09)
  - Instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, alcaldías y otras instancias estatales suelen participar para aportar legitimidad y claridad técnica al proceso.
  - Su presencia ayuda a que la comunidad perciba mayor transparencia y que exista control sobre las promesas hechas por la empresa.
  - La participación del Estado también busca garantizar que los proyectos se ajusten a normativas y salvaguarden intereses públicos.
- Intervención de entidades técnicas como OEFA y ANA para aclarar temas críticos como el agua (02:07:36)
  - En diálogos sobre recursos hídricos se convoca a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para explicar el manejo y uso del agua.
  - Estas entidades pueden detallar el impacto real del proyecto sobre las fuentes de agua y las medidas de mitigación propuestas.
  - Su intervención pretendía disipar temores de que la mina consumiera todo el agua o la devolviera contaminada, mostrando regulaciones y controles existentes.
- Participación de ONGs, organizaciones religiosas y federaciones indígenas para asesoría y confianza (02:09:27)
  - ONGs y organizaciones sociales o religiosas suelen participar como asesores o garantes de la transparencia en la consulta comunitaria.
  - La presencia de organizaciones locales o federaciones indígenas puede dar soporte técnico, representación y recomendaciones a las comunidades.
  - Medios de prensa y organizaciones populares también forman parte del proceso para asegurar difusión y mayor rendición pública de los acuerdos.

Estructura normativa, tareas académicas y cierre de la sesión formativa (02:10:13)

Revisión de la Ley General de Minería como tarea y recomendación de estudio (02:10:13)

- Se asigna como tarea revisar la Ley General de Minería, considerada una base esencial para entender el marco legal aplicable.
- La recomendación incluye estudiar la ley y traer dudas a la siguiente clase para aclararlas conjuntamente.
- La ley sirve para comprender procedimientos, derechos y obligaciones tanto de empresas como de comunidades en el sector minero.

Resumen del proceso minero desde exploración hasta consumo final y su relación con comunidades (02:10:54)

- El proceso minero se explica de manera general: exploración, extracción (tajo abierto o minería subterránea), beneficio, fundición o refinación, y transporte hasta el consumidor final.
- Se menciona la problemática de ser un país que exporta principalmente materia prima, en lugar de transformar y agregar valor localmente.
- El ejemplo del ciclo minero permite contextualizar en qué etapas es más relevante el diálogo con comunidades y la gestión ambiental.

Material audiovisual recomendado y conclusión logística de la clase (02:12:19)

- Se dejó un enlace a un video explicativo sobre la consulta previa y su regulación, con la indicación de visualizarlo para comprender mejor el procedimiento.
- Anuncios logísticos incluyen la recuperación de una sesión perdida al día siguiente y la solicitud de confirmación de asistencia por parte de los alumnos.
- Se indica que en breve se compartirá por el grupo de clase la grabación de la sesión y se recuerdan contactos para dudas sobre diplomas o información general, cerrando la sesión nocturna.